

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 21 dhoulkaâda 1419 - 9 mars 1999

142^{ème} année

N° 20

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un attaché à la Présidence de la République	355
--	-----

Premier Ministère

Décret n° 99-469 du 1er mars 1999 , relatif à l'octroi d'encouragements financiers aux établissements et entreprises publics et privés et aux associations scientifiques qui réalisent des projets de recherche et de développement technologique	355
Nomination d'un commissaire du gouvernement auprès de la cour des comptes.....	355
Nomination d'un directeur	355
Nomination d'un sous-directeur	355

Ministère des Finances

Décret n° 99-467 du 1er mars 1999 , portant abrogation du décret n° 96-94 du 24 janvier 1996, instituant une taxe à l'exportation sur les peaux et cuirs, le liège brut et les déchets métalliques.....	355
Décret n° 99-471 du 1er mars 1999 , complétant le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et aux modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.....	356
Décret n° 99-472 du 1er mars 1999 , portant modification du décret n° 94-489 du 21 février 1994, fixant les taux minimum de fonds propres.....	356
Nomination du directeur de l'école nationale des douanes	357
Nomination d'un contrôleur général.....	357

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur adjoint	357
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un directeur général.....	357
Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un chargé de mission.....	357
Nomination d'un directeur général.....	357
Ministère des Communications	
Nomination d'un chargé de mission.....	357
Nomination d'un directeur général.....	357
Ministère du Commerce	
Nomination de chargés de mission.....	357
Ministère du Développement Economique	
Décret n° 99-482 du 1er mars 1999 , modifiant et complétant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.....	357
Décret n° 99-483 du 1er mars 1999 , portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.....	359
Décret n° 99-484 du 1er mars 1999 , portant encouragement de la petite et moyenne entreprise.....	360
Décret n° 99-485 du 1er mars 1999 , portant modification du décret n° 78-578 du 9 juin 1978 portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.....	363
Décret n° 99-486 du 1er mars 1999 , modifiant et complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994 portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.....	363

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 99-468 du 2 mars 1999.

Monsieur Mohamed Habib Hariz, journaliste principal, est nommé attaché à la présidence de la République avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale à compter du 1er février 1999.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 99-469 du 1er mars 1999, relatif à l'octroi d'encouragements financiers aux établissements et entreprises publics et privés et aux associations scientifiques qui réalisent des projets de recherche et de développement technologique.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique et notamment son article 16,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu l'avis des ministres des finances, de la santé publique, de l'enseignement supérieur, de l'industrie et de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'Etat peut, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 96-6 du 31 janvier 1996 susvisée, accorder des encouragements financiers aux établissements et entreprises publics et privés ainsi qu'aux associations à caractère scientifique qui procèdent à la réalisation de projets de recherche et de développement technologique dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret.

Art. 2. - Les encouragements financiers sont accordés pour la réalisation de projets de recherche ainsi que les actions entreprises dans le cadre des activités de recherche telles que : l'organisation de manifestations scientifiques, le soutien à la valorisation et à la vulgarisation des résultats de recherche, la participation des chercheurs à des manifestations ou séjours scientifiques à l'étranger, les séjours scientifiques en Tunisie de chercheurs tunisiens exerçant à l'étranger et l'invitation en Tunisie de chercheurs étrangers, la veille technologique et toutes autres activités permettant la promotion de la recherche scientifique et le développement technologique.

Art. 3. - Pour bénéficier des encouragements financiers indiqués à l'article 2 du présent décret, le requérant doit présenter un dossier décrivant la nature de l'activité proposée ainsi que le programme d'exécution et, le cas échéant, les résultats attendus.

Les encouragements financiers sont accordés, selon la nature de l'activité proposée, sous forme de subvention ou en vertu d'un contrat programme établi à cette fin.

Le bénéficiaire des encouragements financiers est tenu de présenter, dans les délais qui lui sont fixés, un rapport sur l'exécution de l'activité objet de la demande.

En cas de non réalisation de ladite activité, le bénéficiaire est tenu de rembourser les encouragements financiers accordés.

Art. 4. - Le montant global des encouragements financiers prévus à l'article 2 du présent décret, est arrêté dans le cadre des crédits inscrits au budget des ministères intéressés.

Art. 5. - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-470 du 1er mars 1999.

Monsieur Ismaïl M'rabet, conseiller à la cour des comptes, est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement auprès de ladite cour.

Par décret n° 99-487 du 4 mars 1999.

Monsieur Ahmed Azouz, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur à la direction générale des affaires économiques, financières et sociales au Premier ministre.

Par décret n° 99-488 du 4 mars 1999.

Madame Sihem Bouazza épouse Ben Abderrahmane, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur aux services du conseiller juridique et de législation au Premier ministre.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 99-467 du 1er mars 1999, portant abrogation du décret n° 96-94 du 24 janvier 1996, instituant une taxe à l'exportation sur les peaux et cuirs, le liège brut et les déchets métalliques,

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des douanes,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l'année 1971 et notamment son article 48,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999,

Vu le décret n° 96-94 du 24 janvier 1996, portant institution d'une taxe à l'exportation sur les peaux et cuirs, le liège brut et les déchets métalliques,

Vu l'avis du ministre du commerce,
Vu l'avis du ministre de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :

Article premier. - Est abrogé le décret n° 96-94 du 24 janvier 1996 portant institution d'une taxe à l'exportation sur les peaux et cuirs, le liège brut et les déchets de fer, de cuivre et d'aluminium, au profit de la caisse générale de compensation et ce à compter du 12 octobre 1998,

Art. 2. - Les ministres des finances, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-471 du 1er mars 1999, complétant le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et aux modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 47 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 98-10 du 10 février 1998.

Vu le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles tel que modifié par le décret n° 96-1444 du 12 août 1996 et le décret n° 98-1642 du 19 août 1998,

Vu l'avis des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, du commerce, de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est ajouté à la liste des activités des métiers exercés dans le cadre des petites et micro-entreprises annexée au décret n° 94-814 du 11 avril 1994 susvisé, ce qui suit :

* au niveau du "groupe des activités liées à la maintenance" :

- réparation d'équipements et de matériel agricoles,
- réparation d'embarcations maritimes,
- réparation de bijoux (à ajouter à l'activité réparation des montres et des horloges).

* au niveau du "groupe des activités de prestation de services divers" :

- services de poste et services connexes,
- services de communications et services connexes,
- bureau de sélection et de conseil en placement de personnel,
- services de gardiennage et services connexes,
- bureautique et traitement des textes,
- enlèvement et tri des ordures,
- services relatifs aux cortèges funéraires,
- production et entretien de plantations ornementales,
- activités de services annexes à l'élevage, sauf activités vétérinaires,
- activités des services annexes à la sylviculture et aux exploitations forestières,

- bureau de conseiller en exportation,
- commissionnaire en douane.

Art. 2. - Les ministres des finances, de la formation professionnelle et de l'emploi, du commerce, de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-472 du 1er mars 1999, portant modification du décret n° 94-489 du 21 février 1994, fixant les taux minimum de fonds propres.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié par le décret n° 93-58 du 11 janvier 1993,

Vu le décret n° 94-489 du 21 février 1994, fixant les taux minimum de fonds propres.

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 95-1767 du 2 octobre 1995,

Vu l'avis des ministres de l'industrie et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 94-489 du 21 février 1994, fixant les taux minimum des fonds propres sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier - (nouveau). - A l'exclusion des entreprises travaillant dans les activités totalement exportatrices, le bénéfice des avantages prévus par le code d'incitations aux investissements est subordonné à la réalisation par l'entreprise d'un schéma de financement comportant des fonds propres représentant au moins :

- 30% du coût de l'investissement pour :

- * les projets industriels,
- * les projets agricoles et de pêche de la catégorie "C",
- * les projets touristiques,

* les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant les activités industrielles ou de services prévues par l'article 2 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 susvisé,

* les projets réalisés dans les autres secteurs.

- 25% du coût de l'investissement pour les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant des activités autres que celles dont le taux minimum est fixé à 30% ou à 10%,

- 10% du coût de l'investissement pour les projets agricoles et de pêche relevant des catégories "A" et "B" y compris ceux réalisés par des nouveaux promoteurs.

Les fonds propres sont avancés sous forme d'apport en numéraire ou en nature.

Art. 2. (nouveau) - Pour les nouveaux promoteurs, les fonds propres comprennent les dotations remboursables ou les participations au capital.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-473 du 1er mars 1999.

Le colonel des douanes Nejib Jebir est chargé des fonctions de directeur de l'école nationale des douanes à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes et de l'indemnité supplémentaire accordée au directeur de l'école nationale des douanes fixée par le décret 97-62 du 2 juin 1997.

Par décret n° 99-474 du 1er mars 1999.

Le colonel des douanes Nabil Sboui est nommé contrôleur général chargé de la division des services régionaux à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes et de l'indemnité de contrôle général fixée par le décret n° 97-61 du 2 juin 1997.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

**Liste des agents à promouvoir
au grade d'ingénieur adjoint au titre de l'année 1998**

Madame Habiba Jridi.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 99-477 du 1er mars 1999.

Monsieur Nejib Skhiri, administrateur, est chargé des fonctions de directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le nord à compter du 19 février 1999.

Dans cette situation, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-478 du 1er mars 1999.

Monsieur Mohamed Marzouki, ingénieur général, est nommé en qualité de chargé de mission au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 99-479 du 1er mars 1999.

Monsieur Mohamed Marzouki, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général de l'aménagement du territoire au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 99-480 du 1er mars 1999.

Monsieur Abdelmajid M'hiri, ingénieur principal, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des communications à compter du 15 février 1999.

Par décret n° 99-481 du 1er mars 1999.

Monsieur Ali Ghodhmani, ingénieur général, est nommé directeur général du centre d'études et de recherche de télécommunications à compter du 15 février 1999.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-475 du 1er mars 1999.

Monsieur Bel Haj Yahia Mustapha, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission au ministère du commerce.

Par décret n° 99-476 du 1er mars 1999.

Monsieur Laroui Mohsen, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission au ministère du commerce.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décret n° 99-482 du 1er mars 1999, modifiant et complétant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi des finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 créant le fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 44, 45 et 46 tel que modifiée et complétée par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 93-58 du 11 janvier 1993,

Vu le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional tel que complété par les textes subséquents, et notamment le décret n° 98-1042 du 5 mai 1998,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1er,

2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-2094 du 28 octobre 1998,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 95-1767 du 2 octobre 1995,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-1264 du 8 juin 1998 et le décret n° 99-486 du 1er mars 1999,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les articles 2 (paragraphe premier), 5, 11, 12, (paragraphe premier), 16 et 19 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs sont modifiés comme suit :

Art. 2. paragraphe 1er (nouveau) - Le coût maximum du projet, promu par les nouveaux promoteurs au sens de l'article 44 du code d'incitations aux investissements, est fixé à trois millions de dinars fonds de roulement inclus : (le reste demeure sans changement).

Art. 5. - (nouveau) Les projets promus par les nouveaux promoteurs dans les activités des industries manufacturières et des services prévues à l'article 2 du présent décret bénéficient des primes fixées comme suit :

- une prime d'investissement fixée à 10% du coût des équipements avec un plafond de 100.000 dinars,

- une prime d'étude et d'assistance technique fixée à 70% du coût des études et de l'assistance technique avec un plafond de 20.000 dinars,

- une prise en charge par l'Etat du 1/3 du prix des terrains ou des locaux nécessaires au projet acquis auprès d'aménageurs dument agréés conformément à la législation en vigueur. cette prise en charge est plafonnée à 30.000 dinars.

Art. 11. (nouveau) - La participation au capital minimum prévue à l'article 46 (nouveau) du code d'incitations aux investissements est accordée aux projets réalisés dans les activités des industries manufacturières et des services prévues à l'article 2 du présent décret et ce, conformément au schéma ci-après :

- pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à un million de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, ne doit pas dépasser 45% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque,

- pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à 3 millions de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds de promotion et de la décentralisation industrielle, est limité à 20% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque.

Le concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle en faveur des nouveaux promoteurs dans les activités prévues à l'article 2 du présent décret ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d'une société d'investissement à capital risque.

Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque.

Art. 12. paragraphe premier (nouveau) - Les dotations remboursables et les participations au capital citées aux articles 10, 11 et 11 bis du présent décret sont accordées par les ministres concernés sur avis des commissions prévues :

(le reste demeure sans changement).

Art. 16. (nouveau) - Les primes d'investissement, d'étude et d'assistance technique telles que fixées par l'article 5 du présent décret et les participations au capital fixées par l'article 11 du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Art. 19. (nouveau) - La non exécution ou le non respect des conditions de réalisation du projet entraînent la déchéance des bénéficiaires des primes et le remboursement des dotations et des participations au capital conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements.

Art. 2. - Il est ajouté au présent décret un article 13 bis libellé comme suit :

Art. 13. bis - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, s'effectue au nominal majoré de 3% l'an et ce dans un délai maximum de douze ans.

Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions de la participation susvisée seront fixées par une convention à conclure entre la société d'investissement à capital risque et l'entreprise bénéficiaire.

La gestion de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est confiée à une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune de ces sociétés et le ministre des finances.

Art. 3. - L'annexe 1 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 fixant la liste des activités de services éligibles à l'aide de l'Etat au titre des nouveaux promoteurs, est abrogée et remplacée par l'annexe 1 (nouveau) du présent décret.

Art. 4. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE 1 (nouveau)

Liste des activités de services éligibles à l'intervention du fonds de promotion et de décentralisation industrielle au titre des nouveaux promoteurs

A - Services informatiques :

- développement et maintenance de logiciels,
- prestation machines et services informatiques,
- assistance technique, étude et ingénierie informatique,
- banques de données et services télématiques,
- saisie et traitement de données.

B - Services d'études, de conseils, d'expertises et d'assistance

- audit et expertise comptables,
- audit et expertise énergétiques,
- audit et expertise technologiques,
- études économiques, juridiques, sociales, techniques et administratives,
- audit maintenance,
- études de marketing,
- contrôle et expertise qualitative et quantitative,

- études et conseils en propriété industrielle et commerciale,
- certification d'entreprises,
- analyses et essais techniques,
- études dans le domaine de l'environnement.
- C - Services de recherche-développement
- D - Formation professionnelle
- E - Autres services
- maintenance d'équipements et d'installation,
- montage d'usines industrielles,
- installations électroniques de télécommunications,
- rénovation et reconditionnement de pièces et matériel industriels et non industriels,
- engineering industriel,
- buanderie industrielle.
- F - Services de production et industries culturelles
- production cinématographique, théâtrale et TV,
- restauration et animation des monuments archéologiques et historiques,
- création de musées,
- arts graphiques,
- design,
- activité de photographie, reportage vidéo, enregistrement et développement des films,
- production de cassettes audio-visuelles,
- centres culturels.

Décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 23, 24, 25 et 26 tel que modifiée et complétée par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999.

Vu le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-1042 du 5 mai 1998.

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La liste des zones d'encouragement au développement régional pour les activités des industries manufacturières, du tourisme et de l'artisanat et de certaines activités de services et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs prévus par l'article 23 du code d'incitations aux investissements est fixée en annexes 1, 1(bis), 2 et 2(bis).

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret 94-426 du 14 février 1994 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur, des finances, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, de l'industrie, du développement économique et du tourisme et de l'artisanat sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE 1

Zones d'encouragement du développement régional pour les activités des industries manufacturières, de l'artisanat et de certaines activités de services

- Les délégations de Béja Nord, Béja Sud et de Medjez El Bab du gouvernorat de Béja,
- Les délégations de Zaghuan, d'El Fahs et de Bir M'chagua du gouvernorat de Zaghuan,
- La délégation de Kondar du gouvernorat de Sousse,
- La délégation de Menzel Chaker du gouvernorat de Sfax,
- la délégation de Mereth du gouvernorat de Gabès,
- Les délégations de Sidi Alouane et de Melloulech du gouvernorat de Mahdia,
- Les délégations de Kairouan Nord et de Kairouan Sud du gouvernorat de Kairouan.

ANNEXE 1 (bis)

Zones d'encouragement du développement régional prioritaires pour les secteurs des industries manufacturières, de l'artisanat et de certaines activités de services

- Gouvernorat de Kébili,
- Gouvernorat de Tozeur,
- Gouvernorat de Sidi Bouzid,
- Gouvernorat de Kasserine,
- Gouvernorat du Kef,
- Gouvernorat de Gafsa,
- Gouvernorat de Jendouba,
- Gouvernorat de Siliana,
- Gouvernorat de Tataouine,
- les délégations d'El Ala, de Hajeb El Ayoun, d'Echabika, de Sbikha, de Haffouz, de Nasrallah, de Oueslatia, de Bouhajla et de Cherarda du gouvernorat de Kairouan,
- Les délégations de Nefza, de Amdoun, de Testour, de Tebourouk, de Goubellat et de Tibar du gouvernorat de Béja,
- Les délégations d'Ez-zeriba, d'Ennadhur et de Saouaf du gouvernorat de Zaghuan,
- la délégation de Sidi El Hani du gouvernorat de Sousse,
- Les délégations de Matmata Ancienne, de Matmata Nouvelle d'El Hamma et de Menzel El Habib du gouvernorat de Gabès,
- Les délégations d'El Ghraiba, d'El Amra, de Agareb, de Djebeniana, de Bir Ali Ben Khélifa, de Skhira, d'El Hancha et de kerkennah du gouvernorat de Sfax,
- Les délégations de Ouled Chamekh, de Hébir, d'Essaouassi et de Chorbane du gouvernorat de Mahdia,
- Les délégations de Djoumine, de Sedjnane et de Ghezala du gouvernorat de Bizerte,
- Les délégations de Medenine Nord, de Medenine Sud, de Sidi Makhlouf, de Ben Guerdane et de Béni Khédèche du gouvernorat de Medenine.

ANNEXE 2

Zones d'encouragement du développement régional pour le secteur touristique

Tourisme Saharien :

- Le gouvernorat de Tozeur
- Le gouvernorat de Kébili.
- Les délégations de Remada et de Dhehiba du gouvernorat de Tataouine
- Les délégations d'El Hamma et de Menzel Habib du gouvernorat de Gabès
- Les délégations de Gafsa Nord, de Sidi Aïch, de Ksar, de Gafsa Sud, de Guetar, de Belkhir et de Snad du gouvernorat de Gafsa.

Tourisme de montagne :

- Les délégations de Bir Lahmar, de Tataouine Nord, de Tataouine Sud, de Ghomrassen et du Smar du gouvernorat de Tataouine.
- La délégation de Béni Khédeche du gouvernorat de Medenine.
- Les délégations de Matmata Nouvelle et de Matmata Ancienne du gouvernorat de Gabès

Le tourisme côtier du nord :

- Les délégations de Tabarka et de Aïn Drahem du gouvernorat de Jendouba
- La délégation de Nefza du gouvernorat de Béja

Le tourisme culturel :

- Dougga (délégation de Teboursoúk)
- Bullarégia (délégation de Jendouba Nord)
- Chemtou (délégation de Jendouba Nord)
- Makhtar (délégation de Makhtar)
- Sbeitla (délégation de Sbeitla)
- Le Kef (délégation du Kef)
- Utique (délégation de d'Utique)
- Uthina (délégation de Mornag)
- Kerkouane (délégation de Hammam Ghezaz)
- El Jem (délégation d'El Jem)
- Kairouan (délégation de Kairouan)
- Oueslatia (délégation de Oueslatia)
- Kesra (délégation de Kesra)
- Hidra (délégation de Hidra)
- Siliana (délégation de Siliana)
- Tibourboumajus (délégation d'El Fahs)
- Tiba (délégation de Tiba)
- Testour (délégation de Testour).

Le tourisme Thermal :

- Zaghouan (délégation de Zaghouan)
- Jebel-Oust (délégation de Bir M'charga)
- Ez-Zriba (délégation de Ez-Zriba)
- Hammam Mellègue (délégation du Kef ouest).

Le tourisme vert et écologique :

- Parc d'Ichkeul (délégation de Tinja)
- Parc de Bou Hedma (délégation de Mezzouna)
- Parc de Chaâmbi (délégation de Kasserine)
- Ile de Kerkennah (délégation de Kerkennah)

ANNEXE 2 (bis)

Zones d'encouragement au développement régional pour le tourisme saharien (zones de reconversion minière)

- Les délégations de Moularès, de Metlaoui de Redeyef et de M'dhilla du gouvernorat de Gafsa.

Décret n° 99-484 du 1er mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi des finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 créant le fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements tel que modifiée et complétée par les textes subséquents dont notamment la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999.

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle tel que modifié par le décret n° 93-58 du 11 janvier 1993,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-2094 du 28 octobre 1998,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 99-486 du 1er mars 1999,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les investissements de création réalisés par les petites et moyennes entreprises industrielles et de services dont le total ne dépasse pas trois millions de dinars sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Ce concours peut être étendu aux investissements d'extension à condition que l'investissement global de l'entreprise, y compris les immobilisations nettes, ne dépasse pas trois millions de dinars.

Les entreprises initialement financées dans la cadre de l'encouragement des nouveaux promoteurs ou du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers demeurant éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle au titre de leurs investissements d'extension.

Sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, les investissements réalisés dans :

- les activités des industries manufacturières figurant à l'annexe 2 du présent décret.
- les activités de services - liés à l'industrie - figurant à l'annexe 1 du présent décret.

Art. 2. - Le concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est accordé par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission prévue par l'article 7 (nouveau) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

Art. 3. - La participation au capital minimum prévue à l'article 46 bis du code d'incitations aux investissements est consentie conformément au schéma ci-après :

- pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à 1 million de dinars, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 30% du capital minimum,

- pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à trois millions de dinars, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 10% du capital additionnel minimum.

En outre, les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d'une prime d'étude et d'assistance technique représentant 70% du coût global de l'étude et de l'assistance technique plafonnée à vingt mille dinars (20.000)D.

Art. 4. - Le concours imputé sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle en faveur des petites et moyennes entreprises ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d'une société d'investissement à capital risque.

Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque.

Art. 5. - la rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, s'effectue au nominal majoré annuellement du taux de l'appel d'offres de la banque centrale de Tunisie et ce dans un délai maximum de douze ans.

Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle seront définies par une convention à conclure entre la société d'investissement à capital risque et l'entreprise bénéficiaire.

La gestion de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est confiée à une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune de ces sociétés et le ministre des finances.

Art. 6. - Les demandes du bénéfice du concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle en faveur des petites et moyennes entreprises doivent être appuyées par une étude de faisabilité du projet d'investissement qui fixe notamment :

- la nature du projet,
- l'activité principale,
- le régime d'investissement,
- la localisation du projet,
- les données concernant le marché,
- le coût et le schéma de financement et d'investissement,
- la forme juridique de l'entreprise,
- les participations étrangères,
- le calendrier de réalisation du projet,
- le nombre d'emplois à créer,
- la liste du matériel à acquérir,
- le devis des dépenses d'infrastructure,
- le devis des dépenses en frais d'étude et d'assistance technique.

Art. 7. - La participation au capital et la prime d'étude et d'assistance technique fixées à l'article 3 du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Art. 8. - Le non commencement d'exécution du projet d'investissement ou le non respect des conditions de réalisation du

projet entraînent la déchéance des bénéficiaires du concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements.

Art. 9. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE 1

Liste des activités de services éligibles à l'aide de l'Etat au titre de l'encouragement des petites et moyennes entreprises

Services informatiques :

- développement et maintenance de logiciels,
- prestations machines et services informatiques,
- assistance technique, étude et ingénierie informatiques,
- banques de données et services télématiques,
- saisie et traitement de données.

Services d'études, de conseils, d'expertises et d'assistance :

- audit et expertise comptables,
- audit et expertise énergétiques,
- audit et expertise technologiques,
- études économiques, juridiques, sociales, techniques et administratives,
- audit maintenance,
- études de marketing,
- contrôle et expertise qualitative et quantitative,
- études et conseils en propriété industrielle et commerciale,
- certification d'entreprises,
- analyses et essais,
- études dans le domaine de l'environnement.

Services de recherche- développement :

Formation professionnelle

Autres services :

- maintenance d'équipements et d'installations,
- montage d'usines industrielles,
- installations électroniques de télécommunications,
- rénovation et reconditionnement de pièces et matériels industriels et non industriels,
- engineering industriel,
- buanderie industrielle.

ANNEXE 2

Liste des activités industrielles éligibles à l'aide de l'Etat au titre de l'encouragement des petites et moyennes entreprises

I - Industries totalement exportatrices :

II - Les industries autres que totalement exportatrices appartenant aux secteurs suivants :

A - Secteur des industries agricoles et alimentaires

1 - Travail des graines et farines

* Fabrication de farine infantile

2 - Industries du froid :

- * entrepôts frigorifiques,
- * installations de congélation, surgélation,
- * fabrication de glace.

B - Secteur des industries des matériaux de construction, céramique et verre

1 - Industries des matériaux de construction à l'exception des industries de céramique, verre et produits réfractaires

- * Extraction de marbre et de pierres marbrières

2 - Industries de la céramique

- * fabrication d'articles sanitaires,
- * fabrication de grès du bâtiment, grès cérame, de produits céramiques pour l'industrie des carrelages de grès,
- * fabrication de carreaux de faïence,
- * fabrication de céramique d'art.

3 - Industrie du verre

- * verre plat sauf feuilleté et miroiterie,
- * verre creux à usage non technique,
- * pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, pour bâtiment,
- * verre technique (verre de laboratoire, d'éclairage, ampoules et tubes pour lampes, isolateurs ...).
- * verre optique

C - Secteur des industries chimiques

1 - Industries de la chimie organique, pétrochimie et synthèses organiques

- * fabrication et traitement des solvants et diluants,
- * fabrication des alcools, cétones, aldéhydes et acides organiques,
- * fabrication et traitement des matières colorantes à base organique.

2 - Fabrication de gaz à usages industriel et médical présentés sous forme de gaz comprimés, liquéfiés, solidifiés,

3 - Extraction et transformation des matières d'origines animale ou végétale à usages industriels autres qu'alimentaires,

4 - Industries de distillation, et de transformation des huiles essentielles, y compris la fabrication de composés aromatiques,

5 - Fabrication des produits à usages pharmaceutique ou vétérinaire,

6 - Fabrication de produits pesticides à usage agricole sous forme liquide, solide et gazeuse,

7 - Fabrication de produits chimiques à usage industriel y compris les produits d'entretien mécanique, les produits à usage métallurgique et les produits de traitement utilisés dans les industries textiles et les industries du cuir.

D - Secteur des industries diverses

1 - Industries du papier et arts graphiques

- * Fabrication de pâtes à papier,
- * Fabrication de papier pour impression, écriture et dessin,
- * Fabrication de papier pour l'industrie (ex : papier à cigarette, pour filtres, papier imprégné, ouate de cellulose, papier pour câbles, etc ...)
- * Fabrication de papier d'emballage et d'expédition,
- * Façonnage du carton ondulé utilisé dans l'emballage,
- * Façonnage de cartonnages fins et cartonnages de luxe,
- * Impression du papier et carton,
- * Impression du métal,
- * Autres arts graphiques : photogravure et phototype.

2 - Industries de transformation de matières plastiques

- * Fabrication de plaques planes, feuilles et films à usage agricole,
- * Fabrication de pièces et éléments destinés à l'agriculture et à la pêche, à l'exception des feuilles, tubes et tuyaux.

3 - Autres industries diverses

- * production de films,
- * conditionnement et emballage de produits divers,
- * recyclage et valorisation des déchets et ordures.

E - Secteur des industries textiles d'habillement et du cuir

1 - Industries textiles

- * Filature,
- * Tissage,
- cotonnades pures sauf velours et bâcherie,
- cotonnade mixte,
- draperie et lainage,
- soierie,
- velours,
- toiles à gaze.
- * Finissage de tissus
- blanchissement et teinturerie de tissus,
- finissage.
- * Traitement et finissage de filés
- finissage de filés,
- traitement et finissage de filés,
- moulinage et texturation,
- finissage de filés (blanchissement, mercerisage et teinture).
- * Fabrication de tissus enduits, toiles cirées, feutre et tissus non tissés,
- * Moquettes, revêtements muraux et de sols,
- * Broderies,
- * Ficellerie, corderie, câblerie et filets de pêche,
- * Rubans, passementerie, tresses, mèches tressées,
- * Articles textiles pour usages médicaux et pharmaceutiques, autres que ouaterie.

2 - Fabrication de fibres synthétiques et artificielles.

3 - Industries du cuir et de la chaussure.

- * Mégisserie,
- * Industrie de la chaussure,
- * Fabrication de chaussure cuir à dessus cuir,
- * Fabrication de parties et accessoires de la chaussure,
- * Maroquinerie.

F - Secteurs des industries mécaniques, métalliques et métallurgiques et électriques : IMMME.

- * Fabrication d'équipements électroniques, parties et pièces détachées,
- * Fabrication de composants électroniques industriels, parties et pièces détachées,
- * Fabrication d'appareils de télécommunication, parties et pièces détachées,
- * Fabrication d'appareils de mesure, de pesage et de régulation non électriques,
- * Construction navale, parties et pièces détachées,
- * Fabrication d'emballages métalliques, parties et pièces détachées,

* Fabrication d'organes de transmission, parties et pièces détachées,

* Robinetterie, matériel de lutte contre l'incendie, parties et pièces détachées,

* Fabrication de matériels de manutention et de levage parties et pièces détachées,

* Fabrication de matériel de génie civil, mine et carrières, parties et pièces détachées,

* Fabrication d'autres biens d'équipement et d'installation industrielle, partie et pièces détachées.

Décret n° 99-485 du 1er mars 1999, portant modification du décret n° 78-578 du 9 juin 1978 portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi des finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 créant le fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 44, 45 et 46 tel que modifiée et complétée par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999.

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 93-58 du 11 janvier 1993,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs tel que modifié et complété par le décret n° 95-1767 du 2 octobre 1995 et le décret n° 99-482 du 1er mars 1999.

Vu le décret n° 99-484 du 1er mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - L'alinéa premier de l'article 3 du décret n° 78-578 du 9 juin 1978 susvisé est modifié comme suit :

Art. 3. alinéa premier (nouveau) - La gestion du fonds de promotion et de décentralisation industrielle sera confiée à une ou plusieurs sociétés à capital risque en vertu d'une convention particulière à conclure entre chacune de ces sociétés et le ministre des finances.

Art. 2. - Les dispositions des articles 6 et 12 du décret n° 78-578 du 9 juin 1978 susvisé sont abrogées.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-486 du 1er mars 1999, modifiant et complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994 portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi des finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 23, 24, 25, et 26 tel que modifiée et complétée par les textes subséquents notamment la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999,

Vu le décret n° 84-1556 du 29 décembre 1984, portant réglementation des lotissements industriels

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-2094 du 28 octobre 1998,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 95-1767 du 2 octobre 1995 et le décret n° 99-482 du 1er mars 1999,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-1264 du 8 juin 1998,

Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'équipement et de l'habitat, des communications, du commerce, de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat et de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 1, 2 et 3 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé sont modifiées comme suit :

Article premier (nouveau) - Les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières et de l'artisanat telles que définies par le décret n° 94-492 du 28 février 1994 portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements ainsi que les investissements réalisés dans les activités de services telles que définies par l'article 2 du présent décret, bénéficient des avantages prévus par les articles 23, 24, 25 et 26 dudit code, lorsqu'ils sont installés dans les zones d'encouragement au développement régional fixées par l'annexe 1 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.

Art. 2. (nouveau) - Les activités de services éligibles aux encouragements au titre du développement régional prévus par les articles 23, 24, 25 et 26 du code d'incitations aux investissements sont fixées par la liste annexée au présent décret.

Art. 3. (nouveau) - Les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières et dans les activités de services prévues par l'article 2 (nouveau) du présent décret ainsi que les investissements réalisés par les entreprises du secteur de l'artisanat employant 30 personnes et plus, bénéficient de la prime d'investissement prévue par le paragraphe premier de l'article 24 du code d'incitations aux investissements et ce comme suit :

- une prime de 15% du coût du projet fonds de roulement exclu, lorsqu'ils sont implantés dans les zones d'encouragement au développement régional fixées par l'annexe 1 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.

- une prime de 25% du coût du projet fonds de roulement exclu à l'exclusion de toutes autres primes, lorsqu'ils sont implantés dans les zones d'encouragement au développement

régional fixées par l'annexe 1 (bis) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisé.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 (bis) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé sont abrogées.

Art. 3. - Il est ajouté aux membres de la commission prévue par le paragraphe 4 de l'article 7 du présent décret un membre représentant le ministre du tourisme et de l'artisanat.

Les avantages aux entreprises de l'artisanat telles que définies par l'article 3 (nouveau) du présent décret sont accordés après avis de cette commission.

Art. 4. - Le paragraphe premier de l'article 9 du présent décret est modifié comme suit :

- l'agence de promotion de l'industrie pour les activités des industries manufacturières, de l'artisanat et des services telles que fixées par l'article 2 (nouveau) du présent décret.

Art. 5. - Le paragraphe premier de l'article 11 du présent décret est modifié comme suit : du fonds de promotion et de décentralisation industrielle institué par l'article 45 de la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973 pour les activités des industries manufacturières, de l'artisanat et des services telles que fixées par l'article 2 (nouveau) du présent décret.

Art. 6. - Les ministres des finances, de l'équipement et de l'habitat, des communications, du commerce, de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste des activités des services éligibles aux encouragements au titre du développement régional

Services liés à l'industrie :

- montage d'usines industrielles,
- analyse et essais des produits industriels,
- rénovation et reconditionnement des pièces et matériels industriels,

- engineering industriel et études techniques,

- études et expertises,

- qualité,

- organisation de congrès, séminaires, foires et expositions,

- services informatiques.

Services liés à l'équipement :

- bureaux des architectes,

- bureaux d'études et ingénieurs conseils,

- bureaux de contrôle technique.

Services liés à l'agriculture :

- les conseillers agricoles.

Services liés aux télécommunications :

- installation électronique et de télécommunication,

- distribution de courrier,

- services de courrier électronique,

- services vidéo-texte,

- services de diffusion radiophonique et télévisuelle.

Services liés à l'exportation :

- conseillers d'exportation.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN. 0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T.